

Nr. 122 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 25. Mai 1938

R 43 II/505, Bl. 177–178

Beginn:

Beginn:

I. Vermerk über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an

– a)

dem Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Verhältnisse der „Reichsautobahnen“,

– b)

dem Entwurf der Dritten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“,

– c)

dem Entwurf der Satzung der „Reichsautobahnen“¹.

Zu a): Der Entwurf hat nur eine Änderung insoweit erfahren, als der Reichsminister der Finanzen das Gesetz mitzeichnen wird. Der Gesetzentwurf ist angenommen (Umlaufverfahren).

Zu b): Der Entwurf ist auf Wunsch des Reichsfinanzministers² in einigen Punkten abgeändert worden:

– 1.

Die Satzung für die Reichsautobahnen soll der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen erlassen im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister *und* dem Reichsminister der Finanzen. Der in Umlauf gesetzte Entwurf sah nur das Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister vor. Die neue Fassung streicht die vorgesehene Bestimmung, daß die Satzung durch die Reichsregierung genehmigt werden soll. Diese Genehmigung durch die Reichsregierung enthielt bereits die Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 7. August 1933³. Die Satzung ist demgemäß seinerzeit durch den Reichskanzler und den Reichsverkehrsminister genehmigt worden. Da der Führer und Reichskanzler nach der jetzt vorgeschlagenen Fassung auf ein Recht verzichten würde, müßte seine Genehmigung eingeholt werden. Mit Generalinspektor Dr. Todt habe ich in diesem Sinne gesprochen. Er heißt auch die Beibehaltung der bisherigen Übung gut, falls der Führer und Reichskanzler auf die Zeichnung der Genehmigungsurkunde Wert legen sollte. M. E. handelt es sich hierbei um

¹ Vorgeschichte s. ARH IV, Nrr. 49 und 53. Nachdem die Arbeiten am GesEntw. und am Entw. der DVO im Sept. 1937 zum Stillstand gekommen waren, hatte GI Str. Todt Lammers mit Schreiben vom 9. 12. 1937 wieder an die Sache erinnert: Wegen der unbefriedigenden Personalverhältnisse der RAB-Bediensteten (Anstellung und Einstufung durch die Reichsbahndirektionen, nicht die Bauleitungen) hätten in den letzten Monaten 400 Ingenieure und Techniker gekündigt, dadurch sei das angeordnete Bauprogramm gefährdet. Hitler habe sich kürzlich erneut damit einverstanden gezeigt, „daß die Führung der Reichsautobahnen auf den Generalinspektor übergeht“; R 43 II/505, Bl. 111 f. Lammers nahm daraufhin eine gemeinsame Besprechung mit Todt und RVM Dormmüller in Aussicht, die sich aber erübrigte, weil beide am 11. 3. 1938 von sich aus eine Einigung über die Entwürfe sowie über eine neue Satzung der RAB erzielten; ebd. Bl. 115–129. Wesentlich neu war, daß Hitler nun selbst die Mitglieder des Vorstands wie des Beirats der RAB ernennen sollte, jeweils auf Vorschlag der Vorsitzenden beider Gremien. Außerdem wurde der Vorstand bei Entscheidungen über den Wirtschaftsplan, den Jahresabschluß und andere wichtige Finanzfragen an das Einvernehmen des RVM gebunden. Am 25. 3. 1938 gingen die Entwürfe den Ressorts als KabVorl. des RVM zu; ebd. Bl. 130–141; R 2/4620, Bl. 154–166; R 3001/10794, Bl. 47–59. Auf sie bezogen sich die nachfolg. skizzierten Änderungswünsche; korrigierte Fassungen s. R 43 II/505, Bl. 164–175.

² RFM an RMRk und RVM, 14. 4. 1938; ebd. Bl. 145; interne Vorbereitung im RFM: R 2/4620, Bl. 182–192. Die Änderungswünsche waren in Besprechungen zwischen Todt, MR Schönleben, RBD Kittel und MR Mahnke am 26. 4. sowie zwischen Todt und MD v. Manteuffel am 2. 5. einvernehmlich geklärt worden. Näheres s. R 2/4620, Bl. 198–205.

³ RGBL. II S. 521. Erste RAB-Satzung 1933 s. ARH IV, Nr. 53 Anm. 4.

keine Frage von besonderer Bedeutung, denn die wesentlichen materiellen Bestimmungen der Satzung sind in der Verordnung enthalten, die der Führer und Reichskanzler unterzeichnet. Die Änderung ist auf Wunsch des Reichsfinanzministers erfolgt, um den Führer und Reichskanzler zu entlasten.

– 2.

Geändert ist der in Umlauf gesetzte Verordnungsentwurf auch hinsichtlich des Beirats der Reichsautobahnen dahin, daß er „in grundsätzlichen und in besonders wichtigen Fragen zu hören ist“. Diese Anhörungspflicht enthielt der Entwurf nicht. In ihm war nur bestimmt, daß der Beirat die Aufgabe hat, den Vorstand zu beraten.

– 3.

Neu ist die Bestimmung, daß der Reichsverkehrsminister die Geschäftsordnung des Beirats erläßt.

– 4.

Der Entwurf sieht die Ernennung der Mitglieder des Beirats durch die Reichsregierung vor. Zusätzlich wird jetzt noch verlangt, daß der Reichsverkehrsminister und der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen die Mitglieder des Beirats der Reichsregierung vorschlagen.

– 5.

Hinzugekommen ist die Bestimmung, daß der Vorstand die Entscheidungen über grundsätzliche und über besonders wichtige Finanz- und Wirtschaftsfragen auch im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen trifft. Bisher war nur das Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister vorgesehen.

– 6.

Der Entwurf hat ferner den Zusatz bekommen, daß der Reichsminister der Finanzen an der Prüfung des Jahresabschlusses beteiligt wird.

Gegen diese Änderungen bestehen keine Bedenken. Die Frage, ob der abgeänderte Verordnungsentwurf noch einmal in Umlauf gesetzt werden muß, ist zu verneinen, denn erstens ist außer dem Reichsminister der Finanzen niemand an den finanziellen Dingen interessiert und zweitens kann der Verordnungsentwurf auch ohne Zustimmung der nicht unmittelbar beteiligten Reichsministerien vollzogen werden. Die vorhergehenden Verordnungen sind seinerzeit auch ohne eine Beschlußfassung der Reichsregierung erledigt worden.

Zu c): Auch der Entwurf der Satzung hat einige Änderungen erfahren als Folge des abgeänderten Verordnungsentwurfs. Der Satzungsentwurf ist noch nicht restlos klargestellt. Der Präsident des Rechnungshofs des Deutschen Reichs beanstandet jetzt noch den 3. Absatz [von] Ziffer 12 der Satzung, weil er den *Ausdruck* „Rechnungsprüfung“, die durch den Prüfungsdienst der Deutschen Reichsbahn erfolgen soll, nicht für vereinbar hält mit dem ausschließlichen Prüfungsrecht des Rechnungshofs⁴. Die sonstigen Forderungen des Rechnungshofs sind erfüllt.

M. E. kann man diesen Absatz 3 streichen⁵. Damit würde auch der Text der Satzung restlos klargestellt sein.

Für den Vortrag beim Führer kommt m. E. in Frage

– 1.

die Erwähnung der stärkeren unmittelbaren Einflußnahme des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen auf das Unternehmen Reichsautobahnen besonders dadurch, daß der Generalinspektor Mitglied des Vorstandes der Reichsautobahnen wird an Stelle des aus dem Vorstand ausscheidenden Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn,

– 2.

⁴ Ziff. 12 (3) des Satzungsentw. lautete: „Dem Prüfungsdienst der Deutschen Reichsbahn wird die Kontrolle der Finanzangelegenheiten und die Rechnungsprüfung übertragen.“ Der RReH hatte mit Schreiben vom 9. 4., 5. 5. und 20. 5. 1938 moniert, daß nicht ihm die Rechnungsprüfung der RAB übertragen werde, obwohl diese fortan selbständige Reichsbehörde sei; der DR-Prüfungsdienst könne allenfalls die „Vorprüfung“ übernehmen. R 43 II/505, Bl. 159–161, 176, 179.

⁵ Aus der endgült. Fassung wurde Ziff. 12 Abs. 3 gestrichen.

der Hinweis darauf, daß der Reichsminister der Finanzen bei der Prüfung des Jahresabschlusses beteiligt ist,

– 3.

daß die Satzung nicht mehr der Genehmigung der Reichsregierung unterliegen soll.

II. Dem Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt mit der Bitte um Kenntnisnahme⁶.

W[illuhn]
Kr[itzingen] 25/5

⁶ Lammers brachte die Entwürfe am 1. Juni bei Hitler zum Vortrag, der Gesetz und DVO, letztere mit einer Änderung (s. FV 284*), ausfertigte: *Gesetz zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsautobahnen* und 3. *VO zur Durchführung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“*, jeweils vom 1. 6. 1938 (RGBl. II S. 207, 208). Am 3. 6. unterzeichnete er auch die Genehmigungsurkunde für die vom GISTR. im Einvernehmen mit RVM und RFM erlassene neue *Satzung der „Reichsautobahnen“* vom 1. 6. 1938 (RMinBl. S. 374); s. FV 305*. Am 6. 7. 1938 schließlich ernannte Hitler auf gemeinsamen Vorschlag von GISTR. und RVM den MD Rudolphi zum Mitgl. des Vorstands der RAB sowie die bisherigen sechs Verwaltungsratsmitglieder zu Mitgliedern des neuen Beirats; s. R 43 II/505, Bl. 182 f.; FV 380*, 381*.

Zitierhinweis

Nr. 122 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 25. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d122>